

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1447/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายกรกฎ สีสด

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน แม้จำเลยจะให้การรับสารภาพ แต่ตามฟ้องได้ความว่าจำเลยปลอมลายมือชื่อของ ก. ลงในแบบฟอร์มแล้วรับเอาสมุดรายงานประจำตัวนักศึกษาแพทย์และคู่มือสำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 ที่ ก. มีสิทธิจะรับไป เห็นได้ว่าจำเลยมีเจตนามุ่งประสงค์จะเอาสมุดรายงานประจำตัวและคู่มือนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 ของโรงพยาบาลศิริราชไปเป็นข้อสำคัญ การลงลายมือชื่อของจำเลยเป็นเพียงการใช้กลอุบายแสดงตัวว่าจำเลยเป็น ก. เพื่อเป็นหลักฐานในการเอาทรัพย์สินไปเท่านั้น การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวอันเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันกล่าวคือจำเลยได้ปลอมลายมือชื่อของนายกรกฎ สีรัมย์ นักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ลงในแบบฟอร์มคะแนนปฏิบัติงานนักศึกษาแพทย์ปีที่ ๔ ภาคที่ ๑ อันเป็นเอกสารราชการซึ่งเจ้าพนักงานได้ทำขึ้นในหน้าที่ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชมหาวิทยาลัย ในช่องผู้รับสมุดรายงานประจำตัวนักศึกษาแพทย์ และคู่มือ

สำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ ๔ เพื่อให้นางระเบียบ วิเศษสินธุ์ เจ้าหน้าที่จ่ายสมุด
รายงานและคู่มือดังกล่าวลงชื่อว่าเป็นนายกรกฎ ศิริมัย โดยประการที่น่าจะเกิด
ความเสียหายแก่นายกรกฎ ศิริมัย นางระเบียบ วิเศษสินธุ์ และผู้อื่นหรือประชาชน
แล้วจำเลยได้เข้าไปในโรงพยาบาลศิริราชอันเป็นสถานที่ราชการ และลักเอาทรัพย์สิน
สมุดรายงานและคู่มือดังกล่าวจำนวน ๒ เล่ม ราคา ๕๐ บาทของคณะแพทยศาสตร์
ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลของนางระเบียบ วิเศษ
สินธุ์ และเก็บไว้ในโรงพยาบาลศิริราชไปโดยทุจริต และโดยจำเลยใช้กลอุบายแสดง
ตัวว่าจำเลยเป็นนักศึกษาแพทย์ชื่อนายกรกฎ ศิริมัย เหตุทั้งหมดเกิดที่แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๒๖๔, ๒๖๕, ๓๓๕ (๘) และ ๙๑ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๒๕ มาตรา ๑๑ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ คดีของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๒๖๔, ๒๖๕, ๓๓๕ (๘) และ ๙๑ (น่าจะเป็นมาตรา ๙๐) พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๑๑ พระราช
บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔
การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕ (๘) ซึ่งเป็นบทหนักจำคุก ๒ ปี จำเลยรับสารภาพเป็น
เหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๑
ปี คดีของกลางแก่เจ้าของ

โจทก์อุทธรณ์ว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต้องลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาข้อกฎหมายดังกล่าว

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เห็นว่าโจทก์ฟ้องจำเลยว่ากระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน แม้จำเลยให้การรับสารภาพแต่ตามฟ้องของโจทก์ได้ความว่าจำเลยปลอมลายมือชื่อของนายกรกฎ ศิริมัย ลงในแบบฟอร์มแล้วรับเอาสมุดรายงานประจำตัวนักศึกษาแพทย์และคู่มือสำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ ๔ ที่ นายกรกฎ ศิริมัย มีสิทธิจะรับไป เห็นได้ว่าจำเลยมีเจตนามุ่งประสงค์จะเอาสมุดรายงานประจำตัวและคู่มือสำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ ๔ ของโรงพยาบาลศิริราชไปเป็นข้อสำคัญการลงลายมือชื่อของจำเลยเป็นเพียงการใช้กลอุบายแสดงตัวว่าจำเลยเป็นนายกรกฎ ศิริมัย เพื่อเป็นหลักฐานในการเอาทรัพย์สินไปเท่านั้น การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวอันเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท จึงต้องใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ หาใช้หลายกรรมต่างกันตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ไม่

พิพากษายืน

(สุชาติ จิวะชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสด์-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

ศาลอาญาธนบุรี - นายยิ่งยง ธีญธรรมรัตน์

ศาลอุทธรณ์ - นายปรีชา ธานันท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ